

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 122/2539 นายโสฬส วังแสนแก้ว
นางสมจิตร จรุญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 225, มาตรา 226 (2), มาตรา 247, มาตรา 249

คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับบัญชีระบупยานของจำเลยเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา
หลังจากมีคำสั่ง 3 เดือนเศษ ศาลชั้นต้นจึงมีคำพิพากษา จำเลยมีโอกาสดูและสามารถ
ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นโต้แย้งได้ แต่จำเลยมิได้โต้แย้ง จึงหมดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาดัง
กล่าว ปัญหานี้แม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้รับวินิจฉัยไว้ก็ตาม
ก็ยังคงเป็นปัญหาที่มีโต้แย้งกันว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นหรือศาล
อุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับบัญชีระบупยานของจำเลยเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา
หลังจากมีคำสั่ง 3 เดือนเศษ ศาลชั้นต้นจึงมีคำพิพากษา จำเลยมีโอกาสดูและสามารถ
ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นโต้แย้งได้ แต่จำเลยมิได้โต้แย้ง จึงหมดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาดัง
กล่าว ปัญหานี้แม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้รับวินิจฉัยไว้ก็ตาม
ก็ยังคงเป็นปัญหาที่มีโต้แย้งกันว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นหรือศาล
อุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(วินัย วิมลเศรษฐ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สุนพ กิริติยุดิ)

ศาลแขวงนครราชสีมา - นายธีระศักดิ์ วรวิงส์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายศล ศิวะบวร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------